

1501361-03.2021.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... a vítima Felipe e anunciaram o roubo, dizendo: "perdeu".

Imediatamente, enquanto MATHEUS tentava migrar para a motocicleta do ofendido, Felipe acelerou e impediu a subtração patrimonial, evadindo-se em alta velocidade. Frustrados com a tentativa de roubo fracassada, MATHEUS e ERICK, então, efetuaram manobra e decidiram abordar a vítima Vinícius, que conduzia a motocicleta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501361-03.2021.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501361-03.2021.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2016230/2021 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 10796653 - 03º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 134/21/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2016230 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SIMÕES DE SOUSA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marta Oliveira de Sá

Vistos.

MATHEUS SIMÕES DE SOUZA, vulgo "Fala Baixo"; LUIS FELIPE FERREIRA, vulgo "Fefe"; GUSTAVO HENRIQUE MEDEIROS ALVES FRANÇA, vulgo "Gustavinho"; JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA; e ERICK GUSTAVO BORGES, vulgo "Nego Nego", qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados, como incurso, no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II; e no artigo 157, §3º, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 09 de janeiro de 2021, no período da noite, na Avenida Maria Servidei Demarchi, altura do numeral 504, bairro Demarchi, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, MATHEUS SIMÕES DE SOUZA, vulgo "Fala Baixo"; LUIS FELIPE FERREIRA, vulgo "Fefe"; GUSTAVO HENRIQUE MEDEIROS ALVES FRANÇA, vulgo "Gustavinho"; JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA; e ERICK

GUSTAVO BORGES, vulgo "Nego Nego", agindo em concurso e com unidade desígnios entre si, pautado pela divisão dos atos executórios, bem como com a participação de indivíduo de qualificação ignorada, tentaram subtrair, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta BMW/F800, de placas FUI-0279, pertencente à vítima Felipe Gabriel Cardozo da Silva.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias espaciais e temporais, MATHEUS SIMÕES DE SOUZA, vulgo "Fala Baixo"; LUIS FELIPE FERREIRA, vulgo "Fefe"; GUSTAVO HENRIQUE MEDEIROS ALVES FRANÇA, vulgo "Gustavinho"; JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA; e ERICK GUSTAVO BORGES, vulgo "Nego Nego", agindo em concurso e com unidade desígnios entre si, pautado pela divisão dos atos executórios, e em participação com indivíduo de qualificação ignorada, tentaram subtrair, para proveito comum, com dolo de matar, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente na motocicleta BMW/G310, de placas GKB6E88, sendo certo que da violência empregada resultou a morte da vítima Vinícius da Silva Augusto, conforme laudo necroscópico acostado aos autos.

Segundo o apurado, os denunciados, juntamente com um indivíduo ainda não identificado, todos imbuídos do ânimo comum de se assenhorar dos bens de terceiros, saíram pelas ruas da cidade à procura de vítimas, em poder de arma de fogo, a bordo de três motocicletas: Yamaha/Factor de cor preta e branca; Kawasaki/Versus; e Honda/Twister, de cor vermelha.

Neste contexto, os denunciados lograram avistar a vítima Felipe com a motocicleta BMW/F800, de placas FUI-0279, na companhia da vítima Vinícius com a motocicleta BMW/G310, de placas GKB6E88, conduzindo os referidos veículos pela mencionada via pública.

Assim, na altura do numeral 689 da referida Avenida, MATHEUS e ERICK, que estavam na motocicleta Yamaha/Factor, se utilizando de uma mochila de empresa de entrega por aplicativo, abordaram a vítima Felipe e anunciaram o roubo, dizendo: "perdeu". Imediatamente, enquanto MATHEUS tentava migrar para a motocicleta do ofendido, Felipe acelerou e impediu a subtração patrimonial, evadindo-se em alta velocidade. Frustrados com a tentativa de roubo fracassada, MATHEUS e ERICK, então, efetuaram manobra e decidiram abordar a vítima Vinícius, que conduzia a motocicleta BMW/G310 e vinha logo atrás.

Neste momento, as esposas dos ofendidos, Thamaris e Andriele, que os seguiam durante o trajeto com o veículo Citroen/C3, de placas FGN9B42, colidiram o automóvel em que estavam contra a motocicleta dos denunciados, causando a queda deles ao solo.

Ato contínuo, as motocicletas Kawasaki/Versus, conduzida por GUSTAVO com LUIS FELIPE na garupa, e Honda/Twister, ocupada por JOÃO VITOR e o comparsa não identificado, chegaram ao local e, imediatamente, abordaram Vinícius, anunciando o assalto.

Na sequência, enquanto GUSTAVO e LUIS FELIPE efetuavam a abordagem, JOÃO VITOR e o agente não identificado permaneceram a todo momento dando apoio à empreitada criminoso, aguardando a pretendida consumação do delito para permitir a fuga imediata e eficaz.

Neste momento, LUIS FELIPE efetuou quatro disparos de arma de fogo contra Vinícius, que foram a causa de sua morte, conforme laudo necroscópico a ser oportunamente acostado aos autos.

Em seguida, todos os criminosos se evadiram do local.

Posteriormente, as investigações conduziram a Polícia Judiciária até ERICK GUSTAVO BORGES, vulgo "Nego Nego", conforme relatório de fls.24/31 do Apenso nº. 1505819-63.2021.8.26.0564, e, na casa de sua genitora, foi localizada e apreendida uma bolsa de isopor, quadrada, de cor alaranjada e da marca Rappi, semelhante àquela utilizada quando da abordagem da vítima Felipe (fls.88/90).

Além disso, ERICK GUSTAVO BORGES foi reconhecido pela esposa da vítima fatal como um dos autores do crime (conforme auto de fl.48).

Em continuidade às diligências policiais, GUSTAVO HENRIQUE MEDEIROS ALVES FRANÇA foi igualmente identificado, tendo, na sua residência, sido localizado um capacete também utilizado no momento do assalto acima narrado (fls.49/50).

O crime de roubo envolvendo a vítima Felipe apenas não se consumou em virtude da rápida e eficaz reação do ofendido, que logrou se evadir antes que os denunciados subtraíssem sua motocicleta.

A denúncia foi recebida em 11/06/2021 (p. 183/185), os acusados foram citados (p. 341, 237, 297, 235, 233) e apresentaram resposta à acusação (p. 196/199, 265/268, 277/278, 298/, 302, 358/363). Em instrução, foram ouvidas a vítima e quatro testemunhas arroladas pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia (p. 536/570), ao passo que as Defesas pleitearam a absolvição dos acusados, por insuficiência probatória (p. 571/581, p. 585/589, p. 598/611 e p.614/627).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de roubo tentado e também de latrocínio consumado, inexistindo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade delitativa restou evidenciada pelos boletins de ocorrência de p. 8/11, 54/55, 71/72, 80/81, 85/86, 89/90, 93/95, autos de exibição e apreensão de p. 12, 58/59, 96/97, laudos periciais de p. 47/52, 460/464, 465/473, 474/486, 525/526 e 527/529, laudo necroscópico de p. 493/500 e pela prova oral coligida em juízo. A autoria também restou cabalmente provada, pelas declarações colhidas em audiência.

Na fase policial, o réu GUSTAVO HENRIQUE MEDEIROS ALVES FRANÇA confessou os fatos e aduziu: "Ciente do direito constitucional de permanecer calado, bem como de ser assistido por defensor, responde que não possui advogado constituído; que, confrontado com informações e vídeos do Setor de Investigação desta Unidade Policial, passou a esclarecer que no dia dos fatos, 9 de Janeiro de 2021, havia se encontrado com "FeFe" em um baile Funk na cidade de Diadema, que naquele dia saiu com o "Fefe" para praticar roubos, na cidade de São Bernardo do Campo, que o declarante estava na condução da motocicleta, e "Fefe" na garupa, não sabendo informar marca e modelo da motocicleta, que a princípio não sabia que "Fefe" estava armado, mas que no caminho, tomou conhecimento; Que, após transitar pela cidade de São Bernardo do Campo, se encontrou com "Fala Baixo" e "Nego Nego" que estavam em motocicleta Honda Twister de cor preta, na Estrada do Alvarenga, próximo a residência do declarante; Que, "Fala Baixo" e "Nego Nego" se juntaram a eles e passaram a transitar com as motocicletas, a procura de uma vítima; Que, quando trafegavam pela Avenida Maria Servidei Demarchi, avistaram uma motocicleta BMW e decidiram abordá-la; Que, visualizou dois indivíduos levantando uma motocicleta Yamaha Fazer branca, sendo que um deles estava com uma bolsa tipo "Rappi" e um carro vermelho próximo, acreditando que o carro vermelho os havia derrubado ou o condutor da motocicleta BMW; Que, ato contínuo, visualizou a motocicleta BMW alvo reduzindo a velocidade e parando no meio fio; Que, juntamente com "Fefe" realizou a abordagem, vindo a vítima a jogar a motocicleta em cima do depoente e de seu comparsa, momento em que "Fefe" realizou disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo aproximadamente 3 (três) disparos; Que, acredita tratar-se de um revólver; Ato contínuo, o mesmo carro de cor vermelha que estava parado metros antes, encostou nas motocicletas, vindo a desequilibrar-se, mas não chegaram a cair; Que, seguiram em fuga e ficou em sua residência na Estrada dos Alvarengas; Que, "Fefe" disse que a pessoa alvo dos disparos era policial, não soube informar quem seria os indivíduos na motocicleta Yamaha Fazer, não teve mais contato com "FeFe"; Que, o conheceu há aproximadamente seis meses em um Baile Funk; Que, "Fala Baixo" e "Nego Nego" são conhecidos há aproximadamente dois anos, também de Baile Funk, em relação as motocicletas não soube informar o paradeiro e sabe que a arma era do "Fefe"; Que, o capacete localizado em sua residência é o mesmo que utilizou na noite do crime; Que, ao lhe ser apresentadas fotografias constantes dos sistemas policiais, reconheceu sem sombra de dúvidas a fotografia de LUIS FELIPE FERREIRA, RG 39.435.459 SP, como sendo a pessoa de vulgo "FEFE"; Também reconheceu a fotografia de MATHEUS SIMÕES DE SOUZA, RG 50.558.612 SP, como sendo a pessoa de vulgo "FALA BAIXO"; Que, também reconheceu a fotografia de ERICK GUSTAVO BORGES, RG 36.780.026

SP, como sendo a pessoa de vulgo "NEGO NEGO"; Que, seus familiares tomaram ciência de sua prisão "in loco". - p. 56/57.

Na fase inquisitiva, o réu ERICK GUSTAVO BORGES, alegou que: "Na presente data fora abordado por policiais civis desta delegacia, de frente a sua residência, sendo que fora questionado acerca de denúncia de seu envolvimento na prática de roubo, franqueando a entrada em seu imóvel, localizado na Avenida Presidencial, 120, casa 1 - Vila Vitória - SBC, sendo que os policiais o conduziram a esta Unidade Policial, juntamente com uma bolsa tipo Bag de entrega Rappi, e seu documento de identificação, não sofrendo qualquer tipo de agressão física ou psicológica. Que foi cientificado antes de prestar declarações, acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de estar acompanhado de um advogado ou defensor constituído, questionado acerca da informação de que participou de um roubo de motocicleta frustrado, que culminou na morte da vítima, no bairro Demarchi, relata que após confrontado por inúmeras informações da equipe de investigação, admitiu a prática do crime, narrando que naquele dia, sábado, entrou em contato com Matheus, vulgo "Fala Baixo", no período da tarde, e que se encontraram por volta das 19:00, que Matheus foi buscá-lo com uma motocicleta Yamaha Factor preta e branca, que era produto de furto, que não sabe dizer onde Matheus conseguiu a motocicleta, ou se ele praticou o furto da motocicleta, e que a intenção era a prática de roubos naquela noite, que estava na posse de um simulacro, que ficava escondido em sua residência. Que passou a transitar por diversas vias na cidade de São Bernardo do Campo, quando por volta das 21:00 horas, transitava pela Avenida Maria Servidei Demarchi, quando avistou uma motocicleta BMW 310, quando decidiram praticar o roubo a esta motocicleta, viu uma outra motocicleta BMW 800, mas esta acelerou e seguiu pela via, mas como não era ela o foco da abordagem, partiu para abordar a BMW 310, que no momento da abordagem, o veículo vermelho, citroen C3, colidiu com a sua motocicleta, que caíram, e logo se levantaram, e fugiram sentido rodovia Anchieta, que logo a frente, viu a motocicleta alvo da tentativa de roubo (BMW310) parada na via, abordada por dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta Kawasaki Versus, e também uma motocicleta Honda Twister de cor vermelha com dois indivíduos, que visualizou 2 (dois) indivíduos abordando o condutor da BMW 310, mas não chegou a visualizar ou ouvir os disparos de arma de fogo; Que Matheus o levou com a motocicleta até sua residência na Vila Vitória, que arrumaram parte da moto, desentortando guidão, e Matheus foi para sua residência, que naquela mesma noite foi até o Bairro Heliópolis, para um baile Funk, que seguiu de carro, na companhia de outros amigos, que nada sabiam do ocorrido, que no baile Funk, viu a Kawasaki Versus, que havia "roubado" a motocicleta que ele pretendia roubar, que tal motocicleta estava com as pessoas de "Fefê", conhecido do declarante, por atuar como ladrão de motos, e um outro rapaz, Gustavo Henrique, que o declarante conversou com "Fefê", questionando sobre o ocorrido na Avenida Maria Servidei Demarchi, que o mesmo admitiu que era ele na abordagem da motocicleta, e que "Fefê" admitiu a prática do crime, relatando que a vítima seria um policial que teria tentando sacar a arma da cintura, motivo pelo qual foi alvo dos disparos, que até aquele momento não sabia da morte da vítima. Que na manhã do dia seguinte, viu reportagens sobre o ocorrido, e soube que não se tratava de um policial, mas de um bancário, que manteve contato com Matheus apenas por mensagens, e soube através dele, que a motocicleta utilizada por eles naquela noite, havia sido apreendida parada, não sabendo declinar quem a apreendeu. Que soube através de terceiros, que "Fefê" havia sido preso, não sabendo informar por qual motivo, por qual órgão, onde, e quando. Que apresentou informações da qualificação dos outros indivíduos às equipes de investigação, que mostraram inúmeras fotografias de diversos indivíduos, identificando Matheus Simões de Souza, vulgo "Fala Baixo", RG 50.558.612 como sendo o condutor do Motociclo Yamaha Factor cores preta e branca, "Fefê" como sendo Luis Felipe Ferreira, RG:39.435.459, aquele que efetuou o disparo contra a vítima, e o condutor da motocicleta Kawasaki Versus, comparsa de "Fefê", como Gustavo Henrique Medeiros Alves França, RG:37.766.521, a motocicleta Twister de cor vermelha, que participou do roubo, na condição de garupa, foi identificado a pessoa de João Vitor Santos da Silva, RG:55.107.251, o condutor do referido motociclo, não foi identificado" (p.98/99).

O réu LUIS FELIPE FERREIRA, na fase inquisitiva, permaneceu silente (p.101).

O réu JOAO VÍTOR SANTOS DA SILVA, ouvido na fase inquisitiva, disse:

"o interrogando se encontra preso neste CDP desde o dia 26/01 p.p, sob acusação de roubo de motocicletas, fato registrado perante o 1º DP local. Sobre os fatos em apuração nestes autos afirma nada ter a dizer, asseverando os desconhecer por completo, negando que tenha participado da ação delituosa" (p.108).

Em interrogatório judicial, o réu ERICK GUSTAVO BORGES confessou parcialmente os fatos. Disse que participou da tentativa de roubo da primeira vítima. Caiu após um carro colidir contra a moto em que estava. Assim, levantou e os amigos deram continuidade. Estavam com simulacro de arma de fogo. O carro os atropelou. Alegou desconhecer as outras duas motos. Não conhecia os corréus. Não conhecia sequer Gustavo. Prestou declarações na delegacia reconhecendo sua participação e não apresentou nome de ninguém. Não reconheceu nenhum dos corréus. Na ação criminosa, utilizou uma bolsa de pizza para disfarçar. Apenas participou da primeira tentativa do roubo e desconhece as demais motos. Caiu da moto quando o veículo colidiu contra a mesma. Após cair, sofreu ferimento no tornozelo. Depois, se levantou e retornou para a moto, já que vinha mais gente. Foi embora. Não escutou disparo. Não apontou os demais réus. Não conhece Felipe. Na delegacia, mostraram fotos de suspeitos e não apontou ninguém (mídia).

Em seu interrogatório judicial, o réu GUSTAVO HENRIQUE MEDEIROS ALVES FRANÇA confessou parcialmente os fatos. Disse que Matheus, Luiz Felipe, Erick e João não estavam no seu "b.o". Quem estava consigo era "Miojo". Praticou o roubo desta moto e estava com outros indivíduos. Abordou a vítima que estava conduzindo a moto azul. "Miojo" desceu da moto e então ouviu um disparo de arma de fogo. Não viu a primeira moto que abordou a primeira vítima. Tentou roubar apenas a moto em que a vítima foi alvejada. Desconhece a tentativa de roubo contra a primeira vítima. Estava apenas com "Miojo" e ele quem atirou. A arma era dele. "Miojo" se chama Paulo Henrique. O que falou na delegacia não é tudo verdadeiro. Não apontou os meninos. Eles lhe bateram e não reconheceu os meninos. Não conhece Erick (mídia).

Em seu interrogatório, o réu MATHEUS SIMÕES DE SOUZA alegou que é injusto Erick colocá-lo neste crime. Conhece Erick e discutiu com ele por ele ter "dado ideia" a sua namorada. Já teve passagem pela polícia. Os policiais não falam a verdade. Erick mora na rua da casa da sua namorada. Não sabe o motivo de ter lhe acusado. Teve discussão com ele e descobriu que ele "deu ideia" à sua namorada. Ele lhe respeitou. Depois soube que foi acusado injustamente por Erick. Não conhece os demais acusados (mídia).

Em seu interrogatório judicial, o réu JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA negou a prática delitiva. Disse que não conhece os demais réus e não sabe o motivo de ter sido acusado, tampouco o motivo de sido apontado por Erick, como autor deste crime (mídia).

Em seu interrogatório, o réu LUIS FELIPE FERREIRA aduziu que não conhece os demais réus e nem sabe o motivo de estar sendo acusado do delito. No dia dos fatos, estava com seus familiares preparando o aniversário de seu pai. Saiu para uma balada. Voltou por volta das cinco da manhã. Acordou à tarde, no dia seguinte. Os policiais foram até sua casa e não encontraram nada. Foi preso por roubo, pelo qual já foi condenado. Depois, veio este outro processo. Nunca teve vulgo algum (mídia).

No caso, observo que a negativa dos réus Matheus, Luis Felipe e João Victor e a negativa parcial de Gustavo e Erick vieram divorciadas das demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório.

Vejamos.

Com efeito, a vítima Felipe Gabriel Cardozo da Silva, ouvida na fase inquisitiva, disse: "QUE É AMIGO DE VINÍCIUS; QUE ACOMPANHAVA VINÍCIUS NO MOMENTO DO OCORRIDO, CADA UM CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA; QUE SUA ESPOSA, ACOMPANHADA PELA ESPOSA DE VINÍCIUS VINHAM LOGO ATRAS EM UM AUTOMÓVEL; QUE NA ALTURA DO NUMERAL 689, NOTOU, PELO RETROVISOR, A APROXIMAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA; QUE ESTA MOTOCICLETA ENCOSTOU AO SEU LADO E O GARUPO ANUNCIOU O ASSALTO, GRITANDO "PERDEU"; QUE DECIDIU ACELERAR, CONSEGUINDO SE EVADIR DE TAL SITUAÇÃO; QUE PAROU MINUTOS DEPOIS E LIGOU PARA A SUA ESPOSA; QUE FOI INFORMADO SOBRE O OCORRIDO E RETORNOU; QUE SABE DIZER QUE O INDIVÍDUO QUE O ABORDOU VESTIA UMA BLUSA DE FRIO DE COR AZUL" - p. 13.

Em juízo, a vítima Felipe Gabriel Cardozo da Silva disse que, juntamente com Vinicius e suas respectivas esposas, estavam na casa de um amigo e foram todos embora. Seguiam para ir embora, cada um em sua moto. Viu indivíduos suspeitos em uma moto, carregando uma bolsa de entregas. O rapaz da garupa o abordou. O declarante se assustou, acelerou e foi embora. O rapaz falou "perdeu, perdeu, entrega a moto". Conseguiu se evadir e foi até São Paulo. Vinicius era seu amigo e estava na outra moto, que vinha atrás. Não viu o que ocorreu no assalto com Vinicius. A esposa dele viu o assalto pois vinha de carro, atrás. Parou depois em um posto de gasolina. Sua esposa ligou e disse que Vinicius havia sido baleado e ela pediu para que ele voltasse ao local. Viu que Vinicius estava baleado e a equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele faleceu. Ela falou que viu a abordagem dos assaltantes e passou por Vinicius, tentando colidir com os assaltantes, mas eles conseguiram fugir e depois vieram outros motociclistas, que abordaram Vinicius e dispararam várias vezes contra Vinicius. Sua moto não sofreu danos. Eles abandonaram a moto de Vinicius no local. Disseram que haviam oito indivíduos envolvidos. Foi até a delegacia para fazer reconhecimento de dois indivíduos. Alguns fez reconhecimento por foto e outros foi pessoal, com dois indivíduos, mas não conseguiu ver a fisionomia deles, pois estavam com capacete e máscara. Eles não levaram seus pertences. Andriele conseguiu fazer reconhecimento de dois indivíduos. Os indivíduos estavam com uma moto Honda Bros (mídia).

As declarações das vítimas são corroboradas pelos depoimentos das testemunhas Thamaris e Andriele, que presenciaram os fatos, bem assim o momento das abordagens às vítimas.

Thamaris Rocha da Silva, na fase inquisitiva, disse: "que é esposa de Felipe e amiga de Vinicius; que no momento do ocorrido, acompanhava Felipe e Vinicius, em seu veículo particular; que transitava logo atrás deles; que a esposa de Vinicius estava junto com a declarante; que em determinado momento, notou que uma terceira motocicleta, ocupada por dois indivíduos, encostou ao lado da motocicleta de Felipe; que percebeu que se tratava de um assalto, visto ter notado que em um dos indivíduos tentou passar para a motocicleta de Felipe; que Felipe acelerou; que Vinicius estava um pouco mais para trás; que como Felipe acelerou, percebeu que os suspeitos reduziram a velocidade e começaram a fazer uma manobra de retorno para virem em direção a Vinicius; que neste momento colidiu contra a motocicleta dos suspeitos, sendo possível notar que eles caíram no solo; que continuou no caminho; que Vinicius também continuou; que neste momento, notou a aproximação de outras duas motocicletas; que seu veículo, em decorrência da colisão, começou a parar; que conseguiu ver que Vinicius também estava parando; que as outras duas motocicletas se aproximaram de Vinicius e assim que chegaram ao seu lado, o garupa de uma delas passou a efetuar disparos de arma de fogo contra Vinicius; que quem realizou os disparos vestia blusa de frio azul; que Vinicius caiu no solo; que os suspeitos deixaram o local; que sobre os indivíduos que conseguiu derrubar da motocicleta, não mais os viu; que desceu de seu veículo e passou a procurar por ajuda; que achou estranha a atitude de um indivíduo que se aproximou como curioso, visto ele aparentar estar com dor no braço; que este indivíduo fazia uso de um capacete de cor branca e usava um colete do ifood" - p.14.

Thamaris Rocha da Silva, ouvida na fase judicial, declarou que estava com a esposa de Vinicius num veículo e estava dirigindo. Vinicius estava em uma moto e Felipe em outra. Presenciou todos os fatos. Estavam saindo da casa de um amigo de São Bernardo. Vinha com a esposa de Vinicius no carro. Viu dois rapazes abordando Felipe na frente. Acelerou o carro, ultrapassando Vinicius. Viu que Felipe conseguiu sair do assalto. Depois os dois rapazes esperaram Vinicius passar. Atropelou esses rapazes para salvar Vinicius. O garupa estava com uma mochila de entrega. Acredita que era preta com a tampa vermelha. Não os viu apontando arma, mas os viu encostando a moto perto de Felipe, mas ele conseguiu fugir. Eles viram que vinha outra moto atrás e então conseguiu colidir com esses assaltantes. Eles ficaram para trás. Mas passaram mais duas motos e Vinicius também passou. Ele não viu Felipe ser assaltado e então ele desacelerou. Viu mais duas motos chegando para encostar no Vinicius. O carro parou de funcionar. Viu Vinicius parar a moto e parar na calçada. Um dos rapazes saiu do garupa e atirou nele. Vinicius já estava fora da

moto e atiraram mesmo assim. Não levaram a moto dele. Deixando a moto caída no local. Todos estavam de capacete e viu somente a roupa de quem atirou, pois estava com agasalho azul claro e capuz. Não viu a cara de ninguém. Fez o reconhecimento pessoal na delegacia, mas não conseguiu indicar ninguém e tentou fazer reconhecimento por foto, mas não conseguiu. Vinicius faleceu no local. Ouviu três ou quatro tiros. Depois veio a guarda para ajudar. Mas Vinicius veio a óbito, depois veio resgate para tentar reanimá-lo. Uma placa ficou caída ao chão e os policiais levaram. Alguns pedaços da moto, contra a qual colidiu, caíram ao chão. A placa caída realmente era de uma das motos que roubaram. Quando atropelou a moto, viu que eles levantaram e seguiram. Eles não pararam. E ficaram quatro pessoas assaltando Vinicius. Uma moto com dois rapazes abordou Felipe. Seu carro colidiu com eles e ficaram para trás. Felipe saiu do assalto e fugiu sentido São Paulo. Seu carro seguiu e passaram mais duas motos para abordar Vinicius que estava logo a frente. Seu carro parou e Vinicius foi abordado. Foram três motos envolvidas. Uma que abordou Felipe. Mais duas que abordaram Vinicius. Viu o garupa atirando no Vinicius, que estava na calçada (mídia).

A testemunha Andriele de Oliveira Pinto, na fase policial, disse: "é esposa da vítima fatal Vinicius da Silva Augusto e, no dia dos fatos, 09/01/2021, por volta das 21:30 hs, presenciou 3 motocicletas abordando tanto Vinicius, que estava conduzindo seu motociclo BMW/G310 gs, de placa gkb 6e88, quanto Felipe Gabriel Cardoso da Silva, que conduzia o outro motociclo BMW/F800 gs, de placa fui 0279. No momento da abordagem, Thamaris Rocha da Silva, esposa de Felipe, que estava conduzindo o veículo Citroen/c3 120a exclusiv, de placas fgn 9b42, também percebeu a tentativa de roubo e acelerou o veículo e colidiu contra uma motocicleta dos delinquentes, enquanto as outras duas motos foram em direção a Vinicius e, sem falarem nada, simplesmente um dos garupas de uma das motos começou a disparar sua arma de fogo contra Vinicius, atingindo-o mortalmente por quatro vezes. Após os delinquentes terem se evadido, a declarante, totalmente desesperada com a situação, foi verificar o estado de saúde de seu esposo, e, infelizmente, percebeu que ele havia falecido. Nesse momento, uma viatura da guarda civil, que passava pelo local, chegou e prestou os primeiros socorros á vítima e acionou o serviço de resgate Samu. A declarante não prestou esclarecimentos no mesmo dia, porque estava totalmente abalada emocionalmente e nao tinha condições de prestar nenhum tipo de declarações. Por fim, a declarante esclarece que está a disposição para auxiliar nas investigações, seja por reconhecimento pessoal ou fotográfico, seja para prestar quaisquer novos tipos de declarações ou outra diligência que se faça necessário." - p. 28.

Em juízo, a testemunha Andriele de Oliveira Pinto disse que estava no local e viu toda a ação dos criminosos contra Felipe e contra seu marido Vinicius. Viu o revólver e os disparos efetuados contra seu marido. Ficou bastante traumatizada. Primeiro, dois indivíduos abordaram Felipe. O garupa estava com mochila de entrega preta. Depois metros depois, Thamaris gritou "o Vinicius". Eles estavam de capacete e chegaram em mais duas motos. Thamaris colidiu com a primeira moto que abordou Felipe. Viu um deles "voando" pelo capô. Ficou com medo deles. O carro não funcionava depois. Ela depois gritou "o Vinicius". Viu duas motos se aproximarem e seu marido já estava parado. Eles "fecharam" seu esposo. Viu uma moto logo em frente. Uma outra moto parou na lateral e começou a atirar nele. Ele não teve reação. Ele desceu da moto e foi alvejado. Não conseguiu ver os roubadores, pois estavam com capacete. Eles estavam com motos maiores do que a primeira moto. Foi até a delegacia para fazer reconhecimento e tentou reconhecer pela estrutura da pessoa e porte físico. Vinicius faleceu no local. Ele recebeu três tiros fatais e teve um tiro na perna esquerda (mídia).

Os policiais civis que atuaram na investigação dos delitos narraram as diligencias encetadas para esclarecimento da autoria delitiva.

O policial Clemente Alves, ouvido em juízo, disse que as investigações ficaram com outra equipe, integrada por Fabiano e Fabio. Sua equipe apenas foi para colaborar. Quando soube do latrocínio, o delegado passou informações para a outra equipe. Primeiro, ocorreu coleta de imagens de câmeras de segurança. Foi feita entrevista com as testemunhas e buscaram informações para identificação dos autores do crime.

Chegou uma informação de que indivíduos praticaram esse crime. Conseguiu identificar Erick, vulgo 'Nego Nego'. Ele foi abordado e ele informou a dinâmica do crime. Ele admitiu a participação no crime. Assim, conseguiram identificar os demais réus, 'Gustavinho', 'Fefe', João e 'Fala Baixo'. Foi feita perícia e encontrada uma placa de moto de Pernambuco. Tinha uma manopla e um fragmento de palmar, pois uma testemunha colidiu com uma das motos. Gustavo, depois, foi localizado e admitiu o roubo, dando detalhes como o crime ocorreu. Também confessou o crime. Luis Felipe e Matheus foram presos depois e soube que eram roubadores costumazes. Há algum tempo, eles já vinham praticando roubos a motos. Não conhecia os réus antes dos fatos. Os réus estavam em três motos e eram seis indivíduos. Tentaram abordar primeiro a vítima Felipe e depois abordaram a vítima Vinícius, que faleceu. A autoria dos disparos foi atribuída a Luis Felipe (mídia). O policial Fabiano Dias, em juízo, disse que teve notícia do crime e foi ao local dos fatos para coletar imagens. Verificou que seis indivíduos estavam envolvidos nos delitos. Dois deles, em uma moto, abordaram Felipe e este fugiu. Depois, quando estes indivíduos tentaram abordar Vinícius, um carro Citroen colidiu contra eles. Em seguida, chegaram outras duas motos e abordaram Vinícius, o qual foi morto por um dos roubadores. O fato teve muita repercussão. Dois indivíduos, já presos por roubos de motos, estavam envolvidos. Fez busca na casa de David e Michael. Foi requerida perícia. Receberam novas denúncias e desta vez veio a notícia de que 'Fefe' e 'Nego Nego' participaram daquele roubo. Eles foram abordados e enfim 'Nego Nego' confessou o crime e disse que 'Fala Baixo' fez a abordagem das vítimas e depois 'Fefe', 'Gustavinho' e João fizeram a abordagem do segundo motociclista. 'Fefe' é Luis Ferreira. 'Gustavinho' é Gustavo. 'Nego Nego' é Erick. 'Fala Baixo' é Matheus. Conseguiram, então, qualificar os cinco indivíduos. Descobriu que 'Fefe' e João já estavam presos por outro crime de roubo de moto, que ocorreu após o crime deste processo. Conseguiu deter Gustavo, o qual confirmou o roubo. 'Fala Baixo' e 'Nego Nego' estavam no crime. Os réus apresentaram algumas divergências, mas confirmaram o crime. Erick mencionou João colocando-o no momento dos disparos, para tentar atenuar sua pena, para não ser considerado autor dos disparos. Matheus não foi localizado, pois ficou foragido, porém depois foi preso pela polícia militar. Luiz Felipe e João ficaram quietos sobre os fatos. 'Fefe' e 'Nego Nego' se falaram antes e após o crime. Vinícius faleceu no local. Disseram que 'Fefe' efetuou disparos contra Vinícius, pois pensou que a vítima era policial. Erick foi quem primeiramente apontou a participação dos demais réus nos crimes. David e Michael não estavam envolvidos no roubo deste processo. Todos tem passagem criminal por roubo, menos Gustavinho. Erick confessou informalmente os delitos. Erick quem apontou os demais, colaborando com a denúncia, pois já tinham os apelidos de cada um e a polícia já sabia como foi a dinâmica do crime. Não conhecia os réus antes dos fatos. Teve apreensão de celular que ligou Erick a 'Fefe'. É comum os roubadores usarem placas frias para dificultar a localização deles. Foi feita perícia no capô do carro da testemunha que atropelou dois dos roubadores. Luis Felipe foi o autor dos disparos. A compleição física dos réus é compatível com as imagens que analisou do local dos fatos. Na casa de Gustavo foi localizado um capacete usado no dia do crime e uma bolsa na casa de Erick, que era uma mochila de entregas. Os objetos eram semelhantes e compatíveis com os que viu nas imagens do local dos fatos. Por ligações telefônicas, constaram que os réus tinham ligações entre si. Felipe e João praticaram outros crimes de roubos. O sexto roubo não foi identificado. Não participou da busca e apreensão realizadas na casa de Matheus. Os fatos ocorreram por volta das 20h21. Analisou os nomes e CPFs dos réus e verificou que eles tinham ligações entre si, antes e depois dos fatos. Não teve acesso ao teor das conversas mantidas entre eles (mídia).

E no que diz respeito às afirmações das vítimas e testemunhas presenciais, consigno a inexistência de motivos concretos para se desqualificar as suas declarações, mesmo porque não se verifica a existência de qualquer razão para falsamente incriminarem os acusados.

A palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma

razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

Noto que a vítima Felipe e as testemunhas presenciais dos fatos, Thamires e Andriele, narraram com detalhes a ação delituosa dos réus.

Narrou a vítima Felipe que foi abordada por dois roubadores em uma moto, os quais anunciaram o assalto, porém conseguiu se desvencilhar.

Em seguida, a testemunha Tamaris narrou que estava no local dos fatos e viu toda a dinâmica dos crimes. Viu que Felipe foi abordado por uma moto com dois roubadores, porem Felipe conseguiu se desvencilhar dele. Ao perceber que Vinícius vinha atrás e que os roubadores fizeram manobra e iriam abordá-lo, acelerou o veículo para impedir que eles abordassem Vinícius, colidindo com a moto. Eles caíram ao solo. Imediatamente, vieram mais duas motos, com dois indivíduos cada. Os indivíduos lograram êxito em abordar Vinícius, porém, logo que Vinicius parou e desceu da moto, o indivíduo que estava na garupa de uma das motos, trajando moletom azul, efetuou disparos com arma de fogo contra Vinícius e este faleceu no local, em razão dos tiros.

A testemunha Andrieli aduziu que também estava presente no local dos fatos e viu o momento que os roubadores abordaram a vítima Felipe, porem este empreendeu fuga. Depois da chegada de mais quatro indivíduos, em outras duas motos, foram feitos disparos de arma de fogo contra seu marido, a vítima fatal Vinícius.

Ainda, os policiais responsáveis pelas investigações dos fatos que envolveram os réus confirmaram, em juízo, que conseguiram localizar os réus, após os corréus Gustavo (Gustavinho) e Erick (Nego Nego) apontarem os comparsas, dando detalhes da ação criminosa.

Assim, narraram os policiais que, já em posse das informações repassadas à delegacia e diante da confissão dos réus Erick e Gustavo, identificaram os demais roubadores, Ainda, os policiais confrontaram as características físicas dos roubadores cujas imagens foram captadas por câmeras de monitoramento do local dos fatos e puderam visualizar semelhanças com as compleições físicas dos réus.

Através das informações prestadas pelos corréus Gustavo e Erick, foi possível aferir a coautoria delitiva por parte dos corréus Matheus (Fala Baixo), Luis Felipe (Fefe) e João.

Noto que na fase extrajudicial, ambos os reus confessaram os fatos, perante a autoridade policial (p.56/57 e p.98/99). Posteriormente, em juízo, os réus confessaram a sua participação pessoal no delitos, porem, sem indicar a identidade dos coautores do delito, desta vez, excluíram a autoria dos demais acusados, Ora, não faz sentido os acusados, na fase inquisitiva, logo apos os fatos, revelarem informações precisas dos fatos e, posteriormente, negá-los sob a alegação simplória, de que "foi obrigado a confessar". Nesse sentido a jurisprudência:

"ROUBO - Agente que, em fase inquisitorial, confessa livremente a prática do delito - Posterior retratação em Juízo - Inocência pretendida - Impossibilidade - Condenação mantida - Mostra-se insuficiente para embasar sentença absolutória a simples retratação em Juízo, a confissão feita na fase inquisitorial, quando esta for corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos". (RJDTACRIM - 3/162 - Rel. SILVA RICO).

"RETRATAÇÃO JUDICIAL - Ausência de respaldo em outro elemento de convicção carreado aos autos - Valor - A retratação judicial inconvincente e isenta de respaldo em outro elemento de convicção carreado para os autos, não aproveita ao acusado". (RJDTACRIM - 20/71 - Rel. TEIXEIRA DE FREITAS).

A confissão extrajudicial é válida, eis que corroborada pelas demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório, acima delineada.

Por outro lado, nada de concreto há nos autos a indicar que os policiais quisessem falsamente acusar os réus. A defesa não coligiu nenhuma prova no sentido de demonstrar que os réus foram coagidos a confessar informalmente os fatos, perante a

autoridade policial, cuidando-se de ônus defensivo.

Saliente-se que nada há nos autos que macule a credibilidade dos relatos policiais, os quais devem ser recebidos como outra prova qualquer posto que harmoniosos e coesos entre si, ratificando integralmente os fatos narrados na denúncia.

Apesar da negativa dos réus Matheus, Luis, João quanto aos delitos e da negativa parcial dos corréus Gustavo e Erick, em juízo, restou caracterizado a coautoria por todos, consoante prova testemunhal. Com efeito, é de estranhar que Gustavo e Erick não conheçam os comparsas, visto que os policiais narraram em juízo que puderam aferir conversas entre os réus, após acessarem as linhas telefônicas deles, observando que conversaram antes e depois dos fatos.

Observo que, ao contrário do que alegou a ilustre e combativa Defesa, as testemunhas detalharam a ação delitativa dos roubadores e os policiais, em investigações, após abordagem e confissão dos acusados Gustavo e Erick, conseguiram identificar os demais réus, responsáveis pela tentativa de roubo e pelo latrocínio consumado, o qual resultou no falecimento de uma vítima.

Ressalto que não há demonstração cabal de que o corréu Luiz Felipe não esteve presente na ação delituosa junto com os comparsas, especialmente após a confissão extrajudicial de Gustavo e Erick que apontaram Luis Felipe como o autor dos disparos de arma de fogo, corroboradas pelo relato detalhado e coeso das testemunhas narrando a participação dos agentes, bem como pelas investigações da polícia, ao constatar que a confissão dos réus Erick e Gustavo coincidia com as imagens captadas por câmeras do local dos fatos e características físicas dos roubadores.

A despeito da negativa do réu Luis Felipe, sob alegação de que não conhecia os demais réus, certo é que a prova testemunhal e, em especial o relato dos policiais, demonstraram a sua atuação no delito, conforme acima já descrito.

E não há porque se desconfiar da palavra dos policiais que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Cumprе ressaltar que conceder crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. No caso em tela, nada indica que os agentes tenham provocado a situação a fim de acusar falsamente os réus. A presunção juris tantum de que agiram de forma escorreita no exercício de suas funções não restou sequer arranhada.

É de se registrar, também, que a jurisprudência dominante tem se inclinado no sentido de admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão devem merecer credibilidade, desde que não evidenciada a má-fé ou o abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC-74.608- SP STF).

No tocante às causas de aumento descritas na denúncia quanto ao roubo tentado, verifico que restaram devidamente delineadas, eis que, nos termos das declarações da vítima e testemunhas, o crime de roubo foi cometido em concurso de agentes, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Quanto ao delito de latrocínio, ressalto, ainda, que não há se falar em desistência

voluntária, uma vez que os atos de execução do crime se exauriram e o resultado foi atingido, ou seja, ocorreu o falecimento da vítima em razão de disparos ocorridos por ação dos meliantes, no roubo.

Tampouco cabe a desclassificação do delito de latrocínio para a modalidade tentada, já que o crime se consumou, conforme já analisado acima.

Considerando que o latrocínio foi praticado pelos réus, em coautoria, não cabe falar em cooperação dolosamente distinta, uma vez que todos fizeram parte da ação delituosa, que resultou no falecimento da vítima.

Deste modo, a prova constante dos autos é segura quanto ao crime de roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e do crime de latrocínio consumado praticado pelos réus.

Indubitáveis, assim, a materialidade e a autoria delitivas, a condenação dos réus é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Atenta aos critérios do artigo 59, do Código Penal, inobstante os registros constantes de suas FA's, observo que os acusados Erick, Gustavo, João e Luis Felipe são primários (p.238/239, p.240, p. 241/242 e p.243/244). O acusado Matheus é reincidente (p.245/2460), o que será considerado na segunda fase da dosimetria.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, perfazendo 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa (artigo 157, CP) e 20 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (artigo 157, §3º, II, CP).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência quanto ao corréu Matheus, majoro sua pena em 1/6, perfazendo 4 anos e 8 meses e pagamento de 11 dias-multa (artigo 157, CP) e 23 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa (artigo 157, §3º, II, CP).

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea - ainda que parcial - quanto aos correus Gustavo e Erick, bem como a atenuante da menoridade relativa, quanto aos correus Gustavo, João e Luis Felipe; todavia, deixo de diminuir as penas impostas, pois já fixadas no mínimo legal, sendo impossível a redução da pena nesta fase aquém deste patamar mínimo (Sumula 231, STJ).

Na terceira fase, quanto ao delito de roubo, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, bem como a majorante do inciso I, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal. Na concorrência das causas de aumento, incide o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se a fração maior, de dois terços (TJSP - Apelação Criminal 0046845-13.2018.8.26.0050; Relator (a): Xavier de Souza; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).

Assim, quanto ao delito de roubo, acresce-se as penas em 2/3, restando a sanção em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, quanto ao corréu Matheus; e 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, quanto aos demais correus.

Tendo em vista que o delito roubo não se consumou por circunstâncias alheias dos agentes, cabível a diminuição pela modalidade tentada. Assim, considerando o iter criminis percorrido e que os agentes não conseguiram se apoderar da res, por circunstâncias alheias à sua vontade, diminuo a pena de 2/3, fixando-a em 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 6 dias-multa, quanto ao réu Matheus; e 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 5 dias-multa, quanto aos demais correus.

Presente o concurso material de crimes (artigo 69, CP), as penas dos delitos são somadas (artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, CP; artigo 157, §3º, inciso II, CP), perfazendo 25 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa, quanto ao corréu Matheus; e 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, quanto aos demais correus.

Ausentes outras modificadoras, torno a pena definitiva.

Considerando os termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado.

Tratando-se de delito praticado mediante grave ameaça contra pessoa, ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, inviável a substituição da pena.

De acordo com o artigo 60, caput, do Código Penal, fixo o valor unitário do dia-multa no seu mínimo legal.

Anoto que eventual detração penal deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo da execução, competente para tanto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR os réus:

a) ERICK GUSTAVO BORGES, JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA, GUSTAVO HENRIQUE MEDEIROS ALVES FRANÇA e LUIS FELIPE FERREIRA, qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II; e no artigo 157, §3º, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal; e

b) MATHEUS SIMÕES DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II; e no artigo 157, §3º, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 25 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 17 dias-multa, no mínimo legal.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O fumus boni iuris vem consubstanciado nos depoimentos da vítima e na presente condenação. O periculum in mora existe não apenas para a garantia da ordem pública, diante das características subjetivas dos acusados - que apresentam personalidade e conduta social incompatíveis com o convívio em liberdade- mas também para a aplicação da lei penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os acusados não poderão apelar em liberdade. Expeça-se mandado de prisão, se ainda não cadastrado nos termos determinados pelo CNJ, observadas as formalidades legais.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados, oficie-se ao TRE nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Bernardo do Campo, 20 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA